

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3193/2541	นาย ยอด น้อย สุข	โจทก์
	พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ใน ฐานะ	จำเลย
	รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 26

แม้จำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีใช้เจ้าหน้าที่เวนคืน หรือมีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนก็ตาม แต่จำเลยก็มีฐานะเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีอำนาจตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ ของโจทก์ที่ขอเพิ่มเงินค่าทดแทน ที่ดินการที่จำเลยมิได้ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ก็ดี หรือหากวินิจฉัยแล้วยังไม่เป็นที่พอใจของโจทก์ก็ดี ย่อมถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ที่ดินของโจทก์มีทางเข้าออกสู่ถนนใหญ่ได้สะดวกพอสมควร และบริเวณใกล้เคียงที่ดินโจทก์ใช้เป็นที่ทำสวน ทำนา และใช้อยู่อาศัยด้วย มีใช้ที่ดินที่ร้างมิได้ทำประโยชน์แต่อย่างใดซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของ จ. 1 กิโลเมตรเศษเมื่อเทียบกับราคาที่ดินที่ จ. ได้รับเงินค่าทดแทนตารางวาละ 21,000 บาท กับเงินค่าทดแทนที่กำหนดให้โจทก์ ตารางวาละ 9,500 บาท จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งเท่าตัว จึงสมควรเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์มากกว่าที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แต่ที่ดินของโจทก์ และบริเวณที่ดินข้างเคียงยังไม่มีสภาพเป็นชุมชน สภาพของถนนที่เข้าสู่ที่ดินของ

โจทก์เป็นถนนดินลูกรังทั้งยังอยู่ในซอยที่แยกจากซอยสุขนครสวัสดิ์ซึ่งอยู่ห่างจาก
ซอยสุขนครสวัสดิ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร และโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าที่ดินของ จ. มี
สภาพ ทำเล และที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินของโจทก์หรือไม่ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้น กำหนด
เงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ตารางวาละ 18,000 บาทจึงสูงเกินไป ศาลฎีกาเห็น
สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ตารางวาละ 14,000 บาท การที่โจทก์
ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยมีคำสั่งให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ มีลักษณะเป็น
ทำนองขอเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่โจทก์นั่นเอง ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้
จำเลยชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้โจทก์ได้ไม่เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ
ของโจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทน
ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี อันเป็นอัตราคงที่นั้นไม่ชอบด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาตรา 26 วรรคสาม แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นว่า
กล่าวในชั้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เพราะเป็นข้อกฎหมายอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยมีคำสั่งให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีก 10,455,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลย

จำเลยให้การว่า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มจำนวน 4,335,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "มีปัญหาค่าทดแทนที่ดินจะตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และเป็นผู้อนุมัติอุทธรณ์ของโจทก์ที่ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน การที่จำเลยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ก็ดี หรือหากวินิจฉัยแล้วยังไม่เป็นที่พอใจของโจทก์ก็ดี ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหนึ่งได้ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาว่า ควรลดเงินค่าทดแทนที่ศาลชั้นต้นกำหนดเพิ่มให้แก่โจทก์ลงหรือไม่ และศาลชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอของโจทก์หรือไม่ซึ่งศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยก่อนในปัญหาเรื่องเงินค่าทดแทนนั้น โจทก์เบิกความประกอบแผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เอกสารหมายเลข 8 ว่า ที่ดินของนายจักรกรด วงษ์เพ็ง อยู่ติดซอยสุขนครสวัสดิ์ ได้รับเงินค่าทดแทนตารางวาละ 21,000 บาท ส่วนที่ดินของโจทก์อยู่ติดซอยสี่เสือใหญ่สามัคคีซึ่งเป็นถนนหินคลุกกว้างประมาณ 8 ถึง 10 เมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ดินของโจทก์อยู่ห่างจากซอยสุขนครสวัสดิ์ประมาณ 1 กิโลเมตร โจทก์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำสวนผลไม้ เมื่อดูตามแผนที่เอกสารหมายเลข 7 ที่ดินของนายจักรกรดที่ถูกเวนคืนจะอยู่ห่างจากทางแยกเข้าซอย

ชีเสื่อใหญ่สามัคคีไม่เกิน 1 กิโลเมตร นายกลยุทธ์ มณฑาควิน ซึ่งเป็นนิติกร 6 ของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ช่วยเหลืองานคณะกรรมการกำหนดราคา
เบื้องต้นฯ พยานจำเลยก็เบิกความว่า สภาพที่ดินของโจทก์เป็นที่สวน ที่นา บริเวณ
ใกล้เคียงก็เป็นที่ดินสวน ที่นา มีบ้านพักบ้างอยู่ห่างจากซอยสุขนครสวัสดิ์ประมาณ 1
กิโลเมตร ซอยชีเสื่อใหญ่สามัคคีเป็นถนนดินลูกรังรถยนต์พอลั่นสวนกันได้ จาก
ที่ดินของโจทก์สามารถออกสู่ถนนรามอินทราได้โดยต้องผ่านซอยสุขนครสวัสดิ์เข้า
ซอยอยู่เย็นแล้วไปออกถนนรามอินทราที่กิโลเมตรที่ 5 ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของโจทก์
ประมาณ 3 กิโลเมตร ตามคำเบิกความของพยานโจทก์และจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็น
เห็นว่าที่ดินของโจทก์มีทางเข้าออกสู่ถนนใหญ่ได้สะดวกพอสมควร ที่ดินของโจทก์
และบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นที่ทำสวน ทำนา และใช้อยู่อาศัยด้วย มีใช้ที่ดินที่ทิ้งร้าง
มิได้ทำประโยชน์แต่อย่างใดและอยู่ห่างจากที่ดินของนายจักรกรด 1 กิโลเมตรเศษ
เมื่อเทียบกับราคาที่ดินที่นายจักรกรดได้รับเงินค่าทดแทนตารางวาละ 21,000 บาท
จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งเท่าตัว โดยมากกว่าเงินค่าทดแทนที่คณะ
กรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้โจทก์ถึงตารางวาละ 11,500 บาทสมควร
เพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์มากกว่าที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ
กำหนดให้ จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่
โจทก์ตารางวาละ 18,000 บาทนั้นสูงเกินไปหรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์เบิกความ
ประกอบเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.18 ว่า นายแจ่ม พุ่มอุไร ขายที่ดิน 2 แปลง ไปในปี
2533 ซึ่งคิดเป็นเงินตารางวาละ 16,250 บาท ทั้ง ๆ ที่ที่ดินของนายแจ่มไม่มีทางเข้า
ออกนั้นเป็นเพียงการซื้อขายที่ดินเฉพาะราย มิอาจถือเป็นราคาที่ซื้อขายที่ดินกันตาม
ปกติในท้องตลาดได้ ตามคำเบิกความของโจทก์และนายกลยุทธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็น
เห็นว่าที่ดินของโจทก์และบริเวณที่ดินข้างเคียงยังไม่มีสภาพเป็นชุมชนที่จะทำให้
ที่ดินโจทก์มีราคาสูงมากนักสภาพของถนนที่เข้าสู่ที่ดินของโจทก์ก็ยังไม่ดีเพราะเป็น
ถนนดินลูกรังทั้งยังอยู่ในซอยที่แยกจากซอยสุขนครสวัสดิ์อยู่ห่างจากซอยสุขนครสวัสดิ์

ประมาณ 1 กิโลเมตร และโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าที่ดินของนายจักรกรดมีสภาพ
ทำเล และที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินของโจทก์หรือไม่ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นกำหนดเงินค่า
ทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ตารางวาละ 18,000 บาท จึงสูงเกินไปศาลฎีกาเห็นสมควร
กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ตารางวาละ 14,000 บาท และการที่โจทก์ขอ
ให้ศาลบังคับให้จำเลยมีคำสั่งให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์มีลักษณะเป็น
ทำนองขอเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์นั่นเอง ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้
จำเลยชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่โจทก์ได้ ไม่เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกิน
คำขอของโจทก์แต่อย่างใด ส่วนเรื่องดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ให้จำเลยชำระในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีเป็นอัตราคงที่นั้นไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสามแม้ไม่มีคู่ความ
ฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะเป็นข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน"

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจำนวน 2,295,000 บาท
แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของ
ธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะ
ชำระเงินเสร็จ

(สกนธ์ กฤติยาวงศ์-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ